МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 01 дугаар сарын 18 № 03/05 Улаанбаатар хот

ЦЕМЕНТ ШОХОЙ ТӨРИЙН ӨМЧИТ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР ТАНАА

Комисс нэр бүхий иргэнээс ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.16.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтад заасныг тус тус үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Хөтөл сумын “Цемент Шохой” Төрийн өмчит хувьцаат компанийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр шалгалт хийсэн.

Шалгалтын хүрээнд тус ТӨХК-ийн 101 ажилтнаас санал асуулга авч, ажилтнуудын төлөөлөл 20 ажилтантай ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн болно.

Шалгалтыг нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн болон ажилтнуудаас санал асуулга авах, бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох баримт бичгийг хуулбарлан авах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хяналт шалгалтын хүрээнд авсан ганцаарчилсан ярилцлагад “... зарим нэгэн албан тушаалтан ажилтнуудтай дээрэнгүй, дарамталж харьцдаг, харилцаа хандлагын хувьд асуудалтай, гомдол гаргасан хүмүүсийг заналхийлдэг, түлшний нэравыг 2 ээлжтэй болгож өгөхгүй бол 7 хоногт 7 өдөр ажилладаг, ямар ч амралтгүй, бүх нийтийн амралтын өдөр хүртэл ажилладаг” гэх ярилцлагыг нийтлэг байдлаар өгсөн байна. Мөн санал асуулгад оролцсон ажилтнуудын 13.25 хувь нь ажлын байрны дарамтад өртдөг гэж хариулсан байна. Үүнээс үзэхэд тус ТӨХК-ийн зарим удирдлага, менежерүүдийн зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд Хөдөлмөрийн хуулиар хориглосон дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын шинжтэй үйлдлийг үйлддэг байж болзошгүй байгааг анхаарах шаардлагатай байна.

2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт “ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна” хэмээн заасан. 2023 онд “Цемент-Шохой” Төрийн өмчит хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирал Л.Наранбаатарын баталсан “Хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөгөө”-тэй танилцахад хөдөлмөрлөх эрх, ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны

1500706

дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх сургалтууд тусгагдаагүй байна. Түүнчлэн ярилцлагад оролцогчдоос "... ямар нэгэн ажлын байрны дарамт, хүний эрхтэй холбоотой сургалт орж байгаагүй, цаашид энэ төрлийн сургалт авах хүсэлтэй" талаар дурьдсан байна. Үүнээс үзэхэд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалтыг тогтмол шинэчилсэн агуулгын дагуу зохион байгуулах шаардлагатай байна.

3. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад "мэдээлэл хариуцагч нь мэдээлэл, цуглуулах, боловсруулах, ашиглах талаар хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дахь заалтад мэдээлэл хариуцагчийн үүрэг болох "ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах" зорилгоор дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулж болно, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.1 дэх хэсэгт "Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журмыг ажил олгогч хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, мөрдүүлнэ", мөн хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсэгт "Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журам, түүнд оруулсан өөрчлөлтийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан. Захиргаа удирдлагын газрын дарга Ц.Ихбаяр нь өгсөн ярилцлагадаа "...Камерыг үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал, гадна талыг хянах зорилгоор байрлуулснаас гадна захиргааны байрны санхүү бүртгэлийн 203 тоот өрөөнд камер байрлуулсан. Санхүү бүртгэлийн өрөөний хойд өрөөнд анхан шатны санхүүгийн баримтууд хадгалагддаг, өмнө нь санхүүгийн хэлтсээс маш их мэдээлэл удаа дараа алдагдаж байсантай холбогдуулан гүйцэтгэх захирал чиглэл өгсөний дагуу камер суурилуулсан бөгөөд харин журам байхгүй" хэмээн тайлбарлаж байснаас үзэхэд дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер)-ийн мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журмыг хуульд нийцүүлэн батлан мөрдүүлэх шаардлагатай байна.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн цаашид хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажилтнуудын зүгээс дарга, удирдлагуудад зүй ёсны шударга шүүмжлэл гарган, хууль ёсны эрх ашгаа хамгаалж, гомдол гаргасны төлөө шууд болон шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, аливаа хэлбэрийн дарамтын шинжтэй үйлдлийг тухай бүрд нь таслан зогсоох, энэ талаар удирдах албан тушаалтнуудад чиглэл өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

2. Салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг ажилтнуудад болон удирдах албан тушаалтанд үе шаттайгаар зориулан зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн тус компанийн дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) ашиглах журмыг батлан мөрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 45 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ